

KC桌面——外资精译

世界贸易组织：美国启动羊肉进口保障调查-2026年11月前认定损害

2026年7月13日，美国国际贸易委员会应美国贸易代表办公室请求，正式启动一项针对进口羊肉产品的全球保障措施调查。根据世界贸易组织7月17日发布的通报，此次调查涉及来自多个国家的进口羊肉，美方初步证据显示，进口产品在价格上显著低于国内同类产品，导致美国本土企业失去销售机会、收入和市场份额，部分企业已完全退出市场，行业就业岗位流失、产能利用率下降，盈利能力持续承压。

进口激增与国内产业受损构成调查核心依据

美国贸易代表办公室提交的请求指出，近年来进口羊肉数量持续增长，且进口产品在价格上明显低于美国国内产品，形成显著的“低价销售”态势。现有信息表明，这种竞争已导致美国本土企业出现销售损失、收入下滑和市场份额调整。更严重的是，近期有企业完全退出该行业，同时伴随就业岗位减少、产能利用率走低以及维持盈利的困难。调查将评估这些进口是否对美国国内产业造成严重损害或严重损害威胁。

调查时间表明确，认定结果将影响贸易政策走向

美国国际贸易委员会已将此次调查定性为“异常复杂案件”，并设定关键时间节点：严重损害认定须在2026年1月13日前完成；若认定成立或委员会意见对等分裂，则需在2027年1月9日前向总统提交完整报告。调查分为损害和救济两个阶段，分别于2026年10月16日和12月1日举行听证会。利害关系方须在联邦公报发布调查通知后21天内登记参与，损害阶段预审摘要提交截止日为2026年10月8日，救济阶段为11月23日。

> KC评论：这是近年来美国少有的主动发起全球保障调查的案例，且由贸易代表办公室直接请求启动，而非国内产业请愿。调查结果若认定进口造成严重损害，可能触发关税或配额等限制措施，对澳大利亚、新西兰等主要羊肉供应国构成直接贸易不确定性。

调查未援引“不可预见的发展”条款，但保留后续补充空间

值得注意的是，美方请求中并未直接引用WTO保障措施协定所要求的“不可预见的发展”这一法律要件，但明确表示贸易代表办公室可在后续阶段要求委员会识别相关不可预见的发展因素，以及WTO义务如何导致进口增加并对国内产业造成严重损害。这一做法可能成为调查后续法律争议的焦点。调查未指控存在“紧急情况”，即未主张延迟采取措施将造成难以弥补的损害，因此不适用临时保障措施程序。